

RECURSO CÍVEL Nº 5002340-05.2024.4.02.5105/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE (RÉU)

RECORRIDO: JOSE BENEDICTO DOS SANTOS (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS OPOSTOS PELA FUNASA. GACEN. PAGAMENTO EM PARIDADE COM OS ATIVOS. TEMA 235 DA TNU. PUIL STJ 2597/DF. PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES AO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO APRESENTA VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5002340-05.2024.4.02.5105

510015403064 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5002340-05.2024.4.02.5105/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE (RÉU)

RECORRIDO: JOSE BENEDICTO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração tempestivos opostos pela FUNASA em face do acórdão proferido por esta Turma.

Aduz, em síntese, que o julgamento da lide deve ser sobrestado "*até o trânsito em julgado do PEDILEF nº 5006060-68.2018.4.04.7001/PR (PUIL/STJ nº 2597 / DF) - Tema 235 da TNU*". Pede o provimento do recurso a fim de determinar a suspensão do feito.

É o breve relatório.

VOTO

A despeito do esforço argumentativo da embargante no sentido de que o recurso extraordinário interposto contra decisão proferida no PUIL STJ 2597/DF ainda não foi julgado pelo STF, inexistente ordem de suspensão nacional dos processos pela Corte Suprema. Logo, não há falar em óbices ao julgamento do recurso inominado por esta instância revisora.

Nesse contexto, vê-se que os argumentos delineados pela parte embargante apenas refletem seu inconformismo com a aplicação do entendimento da TNU (Tema 235) e do STJ sobre a matéria.

As razões por que esta Turma entendeu pela manutenção da sentença de proedência do pedido no caso concreto foram devidamente expostas na decisão recorrida, não tendo a parte embargante trazido argumentos suficientes para desconstituí-la à vista dos fundamentos expendidos.

Assim, a pretensão da parte embargante é, de forma transversa, obter um novo julgamento da lide, o que encontra obstáculo no próprio recurso interposto, de restrito alcance. Afinal, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa, mas ao saneamento de eventuais vícios apresentados nas decisões judiciais, não verificados no caso dos autos.

Portanto, o recurso não merece prosperar por não cumprir os requisitos técnicos dispostos no art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.